

बालबालिका_सम्बन्धी_ऐन_२०७५

English title: Act Relating to Children, 2018

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २३ । बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनाथ बालबालिका" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमिका अनाथ बालबालिका सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग) "कसूरजन्य कार्य" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ । (घ) "कानूनको विवादमा परेका बालबालिका" भन्नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बाल अदालतबाट कसूरजन्य कार्यमा दोषी ठहर भएका बालबालिकाहरूलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (च) "दशान्तर" भन्नाले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दफा २९ मा उल्लिखित कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजाने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) "नगिरानी कक्ष" भन्नाले दफा २२ बमोजमि स्थापना भएको नगिरानी कक्ष सम्झनु पर्छ । (ज) "परिवार" भन्नाले बालबालिकाका बाबु, आमा, एकासगोलका दाजु, भाइ, दिदी, बहनी, हजुरबुबा वा हजुरआमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नजिकका अन्य नातेदारलाई समेत जनाउँछ । (झ) "परिषद्" भन्नाले दफा ५९ बमोजमिको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सम्झनु पर्छ । (ञ) "बालबालिका" भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) "बालबालिका वरिद्धको हिसा" भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजमिको कार्य सम्झनु पर्छ । (ठ) "बाल अदालत" भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको बाल अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजमिको बाल इजलासलाई समेत जनाउँछ । (ड) "बाल अश्लीलता" भन्नाले बालबालिकाको यौन अङ्ग देखिने गरी वा नजिलाई कल्पनिक यौन क्रियाकलापमा संलग्न गराई भडियौ वा तस्वरि खिच्ने वा उतार्ने, पत्रपत्रिका, पोस्टर, छापा, चलचित्र वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट अश्लील चित्र प्रदर्शन गर्ने गराउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण, आयात निर्यात, सङ्कलन वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "बाल कल्याण अधिकारी" भन्नाले दफा ६१ बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ण) "बाल गृह" भन्नाले दफा ५२ बमोजमि स्थापना भएको बाल गृह सम्झनु पर्छ । (त) "बाल यौन दुरव्यवहार" भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजमिको कार्य सम्झनु पर्छ । (थ) "बाल सुधार गृह" भन्नाले दफा ४३ बमोजमि स्थापना भएको बाल सुधार गृह सम्झनु पर्छ ।

(द) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ध) "वर्षीय संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका" भन्नाले दफा ४८ बमोजमिका बालबालिका सम्झनु पर्छ । (न) "संरक्षण" भन्नाले बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गर्न यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि दायित्व भएको वा नियुक्त गरिएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संरक्षक नभएको अवस्थामा माथवरलाई समेत जनाउँछ । (प) "समाजसेवी" भन्नाले दफा ६२ बमोजमिको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (फ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बालबालिकाको अधिकार । ३. बाँच्न पाउने अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिका माथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रतरीधत्तक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछन् । ४. नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । (२) बालबालिका जन्मेपछि निजिको बाबु वा आमाको बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानून बमोजमि जन्म दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) जवरजस्ती करणी वा प्रचलित कानून बमोजमि सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मेका बालबालिकाको आमाको चाहमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि नाम राख्दा बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा त्यस्ता बालबालिकाले आफूलाई हेरचाह गर्ने नजिका परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोजमि नाम पाउनेछ । (५) प्रत्येक बालबालिकाले जन्मेपछि निजिको बाबु आमाको सहमतबाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमत हुन नसकेमा निजिको बाबुको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाले चाहमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ । (७) पतित्वको ठेगान नलागेका बालबालिकाले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ । (८) कुनै

बालबालिकाको थरको सम्बन्धमा विवाद उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक नजिले बाबुको थर प्रयोग गरेको मानिन्छ । (९) बाबु र आमा दुवैको ठेगान नलागेका बालबालिकाले संरक्षकद्वारा दिएको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि संरक्षकले नाम थर राखि दिएको बालकल्याण अधिकारीलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (११) कुनै औपचारिक कानूनी काम कारवाही वा लेखितमा कानून बमोजमि बाबु, आमा तथा बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा नजिले आमा र आमाको बाबु, आमाको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पतिनाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरे पुग्नेछ ।

(१२) आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिन मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम थर परिवर्तन गर्न हुँदैन । ५. भेदभाव वरिद्धको अधिकार: (१) कुनै पतिबालबालिकालाई नजिक, नजिको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (२) कसैले पतिबालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा छोरा छोरी, छोरा, छोरा वा छोरी, छोरी वा अघिल्लो पति वा पत्नी वा पछिल्लो पति वा पत्नीबाट जन्मेको छोराछोरीका बीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन । (३) कसैले पति आफ्नो छोरा छोरी र धर्मपुत्र धर्मपुत्री वा आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिका बीच कुनै कसिमिको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) कुनै महिला र पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि निजिहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन । ६. बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार: (१) कुनै पतिबालबालिकालाई नजिको इच्छा विपरीत बाबु वा आमाबाट भिन्न वा अलग गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हतिको लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बाबु वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जमिमामा रहने आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यसरी आदेश दनु अघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । (३) बालबालिकाको अहति हुने भनी बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाबु वा आमा वा दुवैसँग भिन्न वा अलग बसेको बालबालिकालाई बाबु आमासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्न वा नियमि रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने बालबालिकालाई आफ्नो जन्मदिने बाबु आमासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा पत्राचार गर्न दनु पर्नेछ । (५) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाले आफ्नो हेरचाह वा संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई नजिको जन्म दिने बाबुआमा वा परिवारसँग भेटघाट गर्न दनु पर्नेछ । ७. संरक्षणको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) बालबालिकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालनपोषण गर्ने सम्बन्धमा बाबुआमाको समान दायित्व हुनेछ । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमता अनुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) कुनै पतिबाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन ।

(४) अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, वसिस्थापित, जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भवष्यको लागि राज्यबाट तोकिए बमोजमि विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ । (५) प्रत्येक बालबालिकालाई नजिको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तबाट हुने हरेक कसिमिका शारीरिक वा मानसिक हिसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार, लैङ्गिक वा छुवाछूतजन्य दुर्व्यवहार, यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण वरिद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (६) प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ र बालबालिकालाई हानि हुने वा तनीहरूको शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने वा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पति कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ । (७) कुनै पतिबालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । (८) कसैले पति सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पतिबिहानामा बालबालिकाको हतिको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (९) चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्नु हुँदैन । (१०) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्न तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । ८. सहभागिताको अधिकार: आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्था लगायतबाट गरिने निर्णयमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । ९. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजमि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो हक, हित र सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ । १०. संस्था खोल्ने र शान्तपूँर्वक भेला हुने अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अधिकारको संरक्षण

तथा प्रवर्धनको लागि बाल क्लब वा संस्था खोल्ने वा शान्तपूर्वक भेला हुने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाल क्लब वा संस्था खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. गोपनीयताको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालकालाई नजिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी वषियमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ ।

(२) कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा नजिलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हुने कसिमिको नजिको व्यक्तित्व सूचना, वविरण, फोटो, भडियोको सर्जिना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बकिरी वविरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउनु हुँदैन । (३) बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, लडिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने वविरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको वविरण कानून बमोजमि बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुँदैन । तर कुनै अध्ययन वा शोध कार्यका लागि प्रकाशित गर्नु परेमा बालबालिका र नजिको परिवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य पहिचान नखुल्ने गरी उमेर वा लडिङ्ग मात्र उल्लेख गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । १२. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको वशिष अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई तोकिए बमोजमि वशिष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । (२) अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो मान प्रतष्टिठा सुनिश्चिति गर्ने, आत्मनर्भरता प्रवर्धन गर्ने, समाजमा सक्रिय रूपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई वशिष हेरचाह पाउने र समाजमा घुलमलि हुन तथा आफ्नो व्यक्तित्व वविकासको लागि शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनर्स्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सार्वजनिक सेवा, सुवधामा समान पहुँच र उपभोगको अधिकार हुनेछ । १३. पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई उचित पोषण, सफा खानेपानी तथा दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्तनपानको समेत अधिकार हुनेछ । (२) गर्भवती महिला र बालबालिकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक खोपहरू लनि पाउने र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उमेर र परिपक्वता अनुसार शरीर, प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । १४. खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई नजिको उमेर र रूची अनुसारको खेल खेल्ने र खेलकुदमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक वदियालयले पठन पाठन बाहेकको समयमा बालबालिकालाई खेलकुदमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक उपयुक्त खेलकुद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो उमेर, रूची र आवश्यकता अनुसार बालमैत्री मनोरञ्जन गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो हति प्रतकूल नहुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन, रीतिरिवाज र आस्था अनुरूप सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लनि अधिकार हुनेछ ।

१५. शिक्षाको अधिकार: (१) छ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर र वविकासको स्तर अनुसार उपयुक्त ढङ्गले सकिन पाउने तथा प्रारम्भिक बाल वविकासको अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलति कानून बमोजमि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनविर्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो वशिष शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अनुसार प्रचलति कानून बमोजमि उपयुक्त अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण वधि मारफत शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ । (४) दलति बालबालिकालाई प्रचलति कानून बमोजमि छात्रवृत्ति सहितिको निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-३ । बालबालिकाप्रतिको दायित्व । १६. बालबालिकाको सर्वोत्तम हतिलाई प्राथमकिता दनि पर्ने: (१) बालबालिकासँग सम्बन्धति कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हतिलाई प्राथमकिता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । (२) जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, बालबालिकालाई बाबुआमा वा संरक्षकबाट अलग गर्नु पर्दा, बाबु आमाको सम्बन्ध वविच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तोकिए बमोजमिको उच्चतम हति निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (४) बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र नीजि सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा बालमैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १७. परिवार वा संरक्षकको दायित्व: (१) बालबालिकाको हेरचाह, पालनपोषण र वृत्ति वविकासमा बाबु र आमा दुवैको समान दायित्व हुनेछ । (२) बालबालिकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायत व्यक्तित्व वविकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु, माया ममतापूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनु र सुनिश्चिति भवष्यको लागि उचित मार्गदर्शन गर्नु प्रत्येक बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दायित्व हुनेछ । (३) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले वदियालय जाने उमेरका प्रत्येक बालबालिकालाई वदियालयमा भर्ना गराई शिक्षा आर्जनको लागि सिमुचिति वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक वा मानसिक वविकासमा असर पर्ने गरी

शर्म गराउनु हुँदैन । (५) बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालकालाई नविस वा अन्य स्थानमा एकलै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथमा नलगाई एकलै अन्यत्र पठाउन हुँदैन ।

१८. राज्यको दायित्व: विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । १९. सञ्चार क्षेत्रको दायित्व: बालअधिकारको उल्लङ्घन र बालबालिकाको हति प्रतिकूल नहुने गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हुनेछ । परिच्छेद-४ । बाल न्याय सम्बन्धी । २०. बाल न्याय सम्पादन गर्दा वचिर गर्नु पर्ने कुराहरू: बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्त, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सलिसलामा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू वचिर गर्नुपर्नेछ :- । (क) बालबालकालाई असर पार्ने कुनै नरिणय गर्नु अघि नजिको धारणा बुझ्ने, । (ख) बालबालिकाको हति र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनविषयमा नरिणय गर्नु अघि नजिको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दनि, । (ग) बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक विकासको स्तर, आस्था र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूपको बोली, वचन र व्यवहार गर्ने, । (घ) बालबालिकासँग सम्वाद गर्दा नजिले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकतानुसार दोभाषेको सहयोग लनि । २१. बालबालकालाई नियन्त्रणमा लनि: (१) कसूरजन्य कार्यको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र सो कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलर्ने नहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो बालबालकालाई नियन्त्रणमा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियन्त्रणमा लडिएका बालबालकालाई नियन्त्रणमा लडिरहन आवश्यक नदेखिएमा नजिको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जमिमा लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बालबालकालाई नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको जानकारी नजिको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले बालबालकालाई नियन्त्रणमा लर्दा बल प्रयोग गर्न पाउने छैन । तर बालबालकालाई नियन्त्रणमा लनि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बल प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजमि नियन्त्रणमा लडिएको बालबालकालाई सम्भव भएमा बाल मनोवज्जिज्ञान वा बाल हति सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि नियन्त्रणमा लडिएको बालबालकालाई दफा २७ बमोजमि आफैले दशान्तर गर्न सक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो बालबालिकासँग आफैले बयान लनि सक्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमि नियन्त्रणमा लडिएको बालबालकालाई बाल अदालतको अनुमतलि एक पटकमा पाँच दनिमा नबढ्ने गरी एक्काइस दनिसम्म नगिरानी कक्षमा राख्न सकिनेछ ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा नगिरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा नजिलाई नगिरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थिति गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालकालाई नजिको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र नजिहरू नभए बालबालिकाको हक हतिको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जमिमा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (९) अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका बालबालकालाई सोधपुछ गर्दा नजिको बाबु आमा वा संरक्षक वा बालकल्याण अधिकारी वा कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा बालमैत्री वातावरणमा गर्नु पर्नेछ । २२. नगिरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लडिएका बालबालकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नगिरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नगिरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मको लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिनेछ । (३) अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लडिएका बालबालकालाई आवश्यकता अनुसार बालमनोवज्जिज्ञको परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) नगिरानी कक्षमा राखनि बालबालिकाको सहयोगका लागि त्यस्तो बालबालिकाको परिवारका कुनै सदस्य सँगै बस्न चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार समय र शर्त तोकी सँगै बस्न अनुमतदिनि सक्नेछ । (५) नगिरानी कक्षको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले बालबालिका उपर आरोप लागेको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न छुट्टै एकाई गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै एकाई गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बाल न्याय सम्बन्धी तालमि प्राप्त कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ । २४. पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै पन बालबालकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सलिसलामा थुनामा राखनि छैन र नजिसँग धरौटी वा जमानत मागनि छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको अवस्थामा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेको बालबालकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सक्नेछ:- । (क) बालबालिकाको जीउज्यान जोखमिमा पर्ने, नजिद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै

कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा, । (ख) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासबि आधार भएमा ।

(३) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थिति गराउने शर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र नजिहू नभए बालबालिकाको हकहतिको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जमिमा लगाउन सकिन्छ । तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थाको बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा नजिलाई बाल सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा शर्तहरू तोकी यस उपदफा बमोजिम नजिको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र नजिहू नभए बालबालिकाको हकहतिको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जमिमा लगाउन बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम बालबालिका जमिमा लगाउँदा जमिमा लनि व्यक्ती र बालबालिकालाई तोकिएको शर्तहरू र तनिको पालना नगरेमा नजिले व्यहोरुनु पर्ने परिणामको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कसैको जमिमा लगाइएका बालबालिकाले बाल अदालतद्वारा तोकिएको शर्तको पालना नगरेमा नजिलाई बाल सुधारगृहमा राखी मुद्दाको पुरूपक्ष गर्न सकिन्छ । २५. पीडित बालबालिकाका अधिकार: पीडित बालबालिकालाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको हरेक चरणमा देहाय बमोजिमका बाल अनुकूल न्यायको अधिकार हुनेछ :- । (क) आफूले बुझ्ने भाषामा जानकारी पाउने, । (ख) सहभागी वा संलग्न हुने, । (ग) व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्न पाउने, । (घ) पीडकबाट मनासबि माफकिको क्षतिपूर्तिभराई पाउने, । तर यस खण्डले पीडितले राज्यबाट क्षतिपूर्तिपाउन सक्ने अवसरलाई सीमिति पारेको मानिने छैन । (ङ) नशिलुक कानूनी सहायता तथा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा पाउने र चाहेमा अलग्गै कानून व्यवसायी राख्न पाउने, । (च) अनुसन्धान गर्ने निकाय वा बाल अदालतले प्रयोग गर्ने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा नशिलुक दोभाषे, साङ्केतिक भाषा वज्ज वा अनुवादको सुविधा पाउने, । (छ) अनुसन्धान गर्ने निकाय वा बाल अदालतले गरेका नरिण्य तथा आदेश लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपि नशिलुक पाउने, । (ज) पीडक वा नजिको पक्षबाट हुन सक्ने हानबाट सुरक्षित हुन प्रहरी संरक्षण पाउने, । (झ) बन्द इजलासबाट आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हुने, । (ञ) कारबाहीका बखत आवश्यकतानुसार प्रतविदीको उपस्थितिलाई अपरत्यक्ष तुल्याउन पाउने । २६. सुनुवाइको सलिसलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकार: (१) बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तथा मुद्दाको सुनुवाइको सलिसलामा प्रचलति कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछ :- । (क) आफूविरुद्ध लागेको आरोप, सो उपरको कारबाही, त्यसमा भएको आदेश वा नरिण्यको जानकारी सधैं वा परिवार वा संरक्षक मार्फत प्राप्त गर्ने, । (ख) आफू विरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिक्रियाको लागि तत्काल नशिलुक कानूनी सहायता र अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने, । (ग) सक्षम न्यायिक निकायबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने, ।

(घ) बाल न्याय सम्पादनको सबै प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार परिवार वा संरक्षकको उपस्थितिमाग गर्ने, । (ङ) बाल अदालतबाट छिटो र स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने, । (च) बाल न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा गोपनीयता प्राप्त गर्ने, । (छ) संवैधानिक वा कानूनी हकको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने, । (ज) बालमैत्री वातावरणमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा सुनुवाइ हुने, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "बालमैत्री वातावरण" भन्नाले बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र मनोवर्ज्जान सुहाउँदो व्यवहार सम्झनु पर्दछ । जस अन्तर्गत बालबालिकाले बुझ्ने भाषाको प्रयोग, त्रासहति वातावरणको सर्जना, आमा, बाबु वा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको उपस्थिति, बालबालिकाको वैयक्तिक आवश्यकताको सम्बोधन र आवश्यकता अनुसार सहजकर्ताको उपलब्धता लगायतको अवस्था सम्झनु पर्छ । (झ) न्यायिक प्रक्रियाको हरेक चरणमा सहभागी हुने र आफ्नो भनाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने, । (ज) मुद्दाको सुनुवाइमा बालबालिकाले चाहेमा आफूसँगै नजिका बाबु आमा, संरक्षकलाई सहभागी गराउने, । (ट) पीडित बालबालिकाको बाबु, आमा, अभिभावक वा संरक्षक नै पीडक भएमा बालबालिकाले चाहेमा पीडकबाट अलग रहन पाउने । (२) कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिकालाई बाल अदालतबाट अन्यथा नरिण्य नहुँदासम्म नरिदोष रहेको मानिनेछ र त्यस्तो बालबालिकालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन । २७. दशान्तर गर्न सक्ने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हतिको लागि दशान्तर गर्न मनासबि देखिएमा देहायको अवस्थामा देहायका अधिकारीले कसूरजन्य कार्यको अभियोजन लागेका बालबालिकालाई दशान्तर गर्ने नरिण्य गर्न सक्नेछ :- । (क) पाँच हजार रुपैयाँसम्म बगिँ भएको वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महनिसम्म कैद हुन सक्नेमा अनुसन्धान अधिकारीले, । (ख) दश हजार रुपैयाँसम्म बगिँ भएको वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेमा सरकारी वकीलले, । (ग) जतसुकै बगिँ भएको वा जतसुकै जरिवाना वा कैद हुन सक्नेमा बाल अदालतले । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा बालबालिकालाई दशान्तर गर्न सकिने छैन । (३) दशान्तरको आदेशमा चित्त नबुझेमा बालबालिका वा संरक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को हकमा बाल अदालतमा र खण्ड (ग) को हकमा उच्च अदालतमा नविदन दिन सक्नेछ । २८. दशान्तर गर्दा विचार गर्नु पर्ने: दशान्तर गर्दा देहायका कुरा विचार गर्नु पर्नेछ :- । (क) बालबालिकाले कसूरजन्य कार्य गरेको स्वीकार गरेको, । (ख) सम्बन्धित बालबालिका, नजिको बाबु, आमा र बाबु आमा नभए

परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको सहमति, । (ग) पीडित पक्षको यथासम्भव पुनर्स्थापना हुने गरी नजिको सहमति प्राप्त भएको, । (घ) कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र सो कार्य गर्दाको परिस्थिति, घटनाको गाम्भीर्यता, बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र बौद्धिक स्तर, पारिवारिक वातावरण तथा पीडितलाई पुगेको क्षति र नजिको पुनर्स्थापनालाई आधार लनु पर्ने ।

२९. दशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया: (१) दशान्तर गर्दा बालबालिकाको इच्छा समेतलाई वचार गरी देहाय बमोजमिको एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ :- । (क) बालबालिकालाई पीडितसँग मेलमिलाप वा समझदारी कायम गराउने, । (ख) बालबालिकालाई गल्ती महसूस गर्न लगाउने, । (ग) बालबालिका र नजिको परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने, । (घ) बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउने, । (ङ) बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण गर्न कुनै संस्थामा पठाउने, । (च) बाल कल्याण अधिकारीको सुपरविक्षण र निर्देशनमा रहने गरी बालबालिकालाई छाड्ने, । (छ) बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जमिमा लगाउने, । (ज) बालबालिकालाई कुनै तालीम वा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजमिको कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी दशान्तर गर्दा अवधिसमेत तोकिएको । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दशान्तर गर्दा कसूरजन्य कार्य गरे बापत बालबालिकालाई हुन सक्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी अवधि हुने गरी दशान्तर गरिने छैन । (४) अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकीलले बालबालिकालाई दशान्तर गर्नु अघि बाल मनोवैज्ञ र बाल विशेषज्ञबाट बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र समाजसेवीबाट बालबालिकाको आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन र विश्लेषण गर्न लगाई प्रतिवेदन लनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले बालबालिकालाई दशान्तर गरेको जानकारी आफ्नो माथिल्लो निकाय र बाल अदालतलाई दनु पर्नेछ । (६) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दशान्तर गरिमा त्यस्तो विवादको अन्त्य हुनेछ र सोको औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया समाप्त भएको मानिनेछ । (७) दशान्तर गर्ने अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले दशान्तर गरिएको बालबालिका दशान्तर प्रक्रियामा नरिन्तर रूपमा सहभागी भए नभएको कुराको अनुगमन प्रोवेशन अधिकारी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) बालबालिकालाई दशान्तर गर्दा पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापत देहाय बमोजमि गर्न सकिनेछ:- । (क) पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा वास्तविक हानि नोक्सानी भराई दिने, । (ख) कसूरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति, मुनाफा वा सामग्री सम्बन्धित धनीलाई फर्ति गर्न लगाउने । (९) दशान्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. बाल अदालतको गठन: (१) बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सफारिशमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोके बमोजमि हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको बाल इजलासमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् :- । (क) जिल्ला न्यायाधीश, । (ख) समाजसेवी, । (ग) बालमनोवैज्ञ वा बाल विशेषज्ञ । (५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिका समाजसेवी, बालमनोवैज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता, नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका सहित उमेर पुगेका व्यक्तिसँगलन भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मसिलि खडा गरी प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ । ३१. बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. बाल अदालतबाट कारबाही हुने: मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भए पनित्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ । ३३. बाल अदालतमा मुद्दा सर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै बालबालिका उपर कसूरजन्य कार्यको आरोप लागी प्रचलित कानून बमोजमि जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा शुरू कारबाहीको क्रममा रहेका मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित बाल अदालतमा सर्नेछ । ३४. सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बाल अदालतले बालबालिकाको उमेर र नजिको परिपक्वता समेतलाई वचार गरी बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । (२) बाल अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा बालबालिकालाई सहभागी बनाउनु पर्नेछ र नजिलाई आफ्नो भनाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ । ३५. बन्द इजलासको व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिका उपरको मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही बाल अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही हुँदा सम्बन्धित बालबालिका, नजिका परिवारका सदस्य वा संरक्षक, पीडित, सरकारी वकील, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र बाल अदालतले अनुमति दिएको व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश गर्न सक्नेछन् । (३) बन्द इजलासको कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. सजाय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए नजि उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र नजिलाई

कुनै कसिमिको सजाय हुने छैन । (२) दश वर्ष वा सोभन्दा माथि चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरबाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए नजिलाई समझाई बुझाई छाडिन्छ र कैद हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी छ महानिसम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिन्छ ।

(३) चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए नजिलाई कानून बमोजमि उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए नजिलाई कानून बमोजमि उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तहिलाई सजाय हुनेछ । (५) बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजमि सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लडिग, परपिक्वता, कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परस्थिति समेतलाई वचिर गरी शर्त तोकी वा नतोकी नजिलाई भएको सजाय स्थगन गर्न वा सजाय स्वरूप देहायका कुनै उपयुक्त नरिणय गर्नेछः- (क) परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा बालबालिकालाई समझाउन तथा बुझाउन लगाउने, । (ख) सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गराउन लगाउने, । (ग) एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, । (घ) परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, वदियालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ती वा संस्थाको नगिरानीमा नरिधारति शर्तहरू पालन गर्ने गरी नश्चिती अवधिका लागि उनीहरूसँगै राख्न लगाउने, । (ङ) सेवाको प्रकृति र अवधितोकी बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो सामुदायिक सेवामा पठाउने, । (च) नजिलाई भएको सजायभन्दा बढी अवधिनहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने । (६) कसैले बालबालिकालाई सिकाई, दबाब दिई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा जुनसुकै तरिकाबाट कसूरजन्य कार्य गर्न लगाएको भए त्यसरी सिकाउने, दबाब दिने, अह्राउने, प्रलोभनमा पार्ने वा सो कार्य गर्न लगाउने व्यक्तिलाई नजि आफैले सो कसूर गरे सरह कानून बमोजमि सजाय हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन । ३७. मुद्दा कनिरा गर्नु पर्ने अवधिः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मतिलि सामान्यतया एक सय बीस दिनभित्र मुद्दाको कनिरा गर्नु पर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा नरिन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ३८. सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिने सक्नेः (१) बाल अदालतको नरिणय बमोजमि बाल सुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा नगिरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिने बाल अदालत समक्ष सफिराशि गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको सफिराशि जाँचबुझ गर्दा सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिने मनासबि देखिएमा बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिने सक्नेछ । ३९. पुनर्स्थापकीय न्यायः (१) बाल न्याय सम्पादन गर्दा पुनर्स्थापकीय न्यायको मान्यता अनुकूल हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(२) पुनर्स्थापकीय न्याय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४०. अयोग्य नमाननिः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुवधि प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिकानून बमोजमि अयोग्य हुने रहेछ भने बालबालिका हुँदाको अवस्थामा नजिले गरेको कसूरजन्य कार्यको आधारमा नजि सो पद वा सुवधि प्राप्त गर्न अयोग्य माननि छैन । ४१. सजाय गणना नगरनिः (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि यो ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि पटके कायम गर्दा नाबालगि अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको गणना गरिने छैन । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाले पटक-पटक कसूरजन्य कार्य गरे पनि पटकको आधारमा नजिलाई थप सजाय गरिने छैन । ४२. नेल, हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावासमा राख्न नहुनेः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनको विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावास वा थुना वा कैदमा राख्न हुँदैन । ४३. बाल सुधार गृह सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई बाल सुधार गृहको स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) बाल अदालतले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थापना भएका बाल सुधार गृहको अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न, त्यस्तो बाल सुधार गृहलाई आवश्यक नरिदेशन दिने र बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सुधारको स्थितिको सम्बन्धमा त्यस्तो बाल सुधार गृहलाई प्रतविदन पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनु पर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा नजिको उमेर अठार वर्ष पुगेमा नजिको बानी व्यहोरामा आएको सुधार, । आर्जन गरिहेको सीप तथा शकिषाको नरिन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नु पर्नेछ । (५) बाल सुधार गृहको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. दीर्घ वा कडा रोग लागेका बालबालिका अन्य ठाउँमा सार्नेः (१) बाल सुधार गृहमा रहेका कुनै बालबालिकालाई कुनै दीर्घ वा कडा रोग लागेको कारण नरिन्तर रूपमा उपचार गराई राख्नुपर्ने भएमा वा कुनै बालबालिका मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई वा नजि नशालु पदार्थको कुलतमा लागेको कारण नजिलाई अन्यत्र

सारनका लागिसम्बन्धति चकितिसकले सफिरसि गरेमा बाल अदालतले त्यस्तो बालबालकालाई नश्चिति अवधको लागि अन्य ठाउँमा सार्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दइएको आदेश अनुसार बालबालकालाई राख्ने संस्था वा व्यक्तिले प्रत्येक छ महिनामा बालबालकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतविदन सम्बन्धति बाल अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन समेतका आधारमा बालबालका स्वस्थ भएको वा कुलतबाट मुक्त भइसकेको पाइएमा बाल अदालतले त्यस्तो बालबालकालाई पूर्ववत स्थितिमा फर्काउन आदेश दनि सक्नेछ । ४५. मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतविदन: (१) कानूनको विविधमा परेका बालबालका उपर लागेको आरोपको अनुसन्धान, अभियोजन, कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतविदन तयार गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अध्ययन प्रतविदन तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. केन्द्रीय बाल न्याय समिति: (१) बाल न्यायसँग सम्बन्धति काम गर्ने विभिन्न निकायहरू बीच समन्वय गर्ने काम समेतका लागिकेन्द्रीयस्तरमा तोकिए बमोजमिको एक केन्द्रीय बाल न्याय समिति रहनेछ । (२) केन्द्रीय बाल न्याय समितिको बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४७. जिल्ला बाल न्याय समिति: प्रत्येक जिल्लामा एक बाल न्याय समिति रहनेछ र त्यस्तो बाल न्याय समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । बालबालकाको विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापना । ४८. विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालका: (१) देहायका बालबालका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालका मानिन्छन् :- । (क) अनाथ बालबालका, । (ख) अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलगिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिस भएका बालबालका, । (ग) बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालका, । (घ) कानूनी विविधमा परेका बालबालका मध्ये दशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहको लागि सफिरसि भएका बालबालका, । (ङ) थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रति भई कारागारमा रहेका बालबालका, । (च) जबरजस्ती करणी वा कानून बमोजमि सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शशिलाई आफैले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष नविदन परेका बालबालका, । (छ) बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुरव्यवहार, हिसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालकाको उच्चतम हतिको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालका, । (ज) जबरजस्ती वा बाँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा नकिष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानून विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका, धूमपान, मद्यपान एवं अन्य लागूऔषधको कुलतमा फसेका, एच.आई.भी. सङ्क्रमित बालबालका, । (झ) गम्भीर शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीवन जोखिममा रही बाबुआमा वा परिवारबाट उपचारको व्यवस्था हुन नसकेको वा सामान्य जीवनयापन गर्न कठिनाई भएका बालबालका, । (ञ) बालबालका वरिद्धको कसूरबाट पीडित भएका वा त्यस्तो जोखिममा रहेका बालबालका, । (ट) विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा दुवै वा आमा बाबुमध्ये एक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आफै नै शारीरिक वा मानसिक रूपमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका बालबालका, । (ठ) विपन्न दलित समुदायका बालबालका, ।

(ड) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालका भनी तोकेंका अन्य बालबालका । (२) उपदफा (१) बमोजमिका बालबालकालाई आवश्यकता अनुसार उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना, वैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकीकरण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था: (१) दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजमिका बालबालकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालका मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बालबालकालाई देहायको प्राथमिकताको आधारमा बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:- । (क) बालबालकाको आमा वा बाबुको तर्फका नातेदार, । (ख) बालबालकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति, । (ग) बालबालकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था, । (घ) बालगृह । (३) वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५०. बालबालकाको संरक्षण: (१) कुनै ठाउँमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालका रहे भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सो कुराको सूचना बाल कल्याण अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालकाको तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने देखेमा उद्धार गरी दफा ६९ बमोजमिको अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त सूचनाको आधारमा बाल कल्याण अधिकारीले जाँचबुझ तथा छानबनि गरी आवश्यक सेवाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बाल कल्याण अधिकारीले उपदफा (३) बमोजमिको आवश्यक सेवा प्रदान गर्न तोकिए बमोजमिको समाजसेवीलाई जिम्मेवारी दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ तथा छानबनि गर्दा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालकाको लागि आवश्यक अन्य सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । त्यसरी विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएमा र नजिको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक फेला परेमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालकालाई नजिको जमिमा लगाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५)

बमोजमि बाल कल्याण अधिकारीले बालबालकालाई नजिको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई जमिमा लगाउनको लागि कुनै सहयोग गर्नु पर्ने देखेमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सहयोग प्रयोजन वा परिवार सहयोग जस्ता आवश्यक सेवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि, (क) "सहयोग प्रयोजन" भन्नाले कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायद्वारा बालबालकालाई आवश्यक पालन पोषण तथा शिक्षाको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ख) "परिवार सहयोग" भन्नाले बालबालिकाको परिवारलाई वखिण्डनतर्फ लैजाने आर्थिक तथा सामाजिक कारणको पहिचान र निराकरण गरी त्यसबाट परिवारको एकता तथा सौहार्दता कायम गराउँदै सम्बन्धित परिवारभित्रबाट बालबालिकाको संरक्षण हुने वातावरण सृजना गर्न गरिने सहयोग सम्झनु पर्छ ।

(७) उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ तथा छानबनि गर्दा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएको देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (८) बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा पीडित बालबालिकाले चाहेमा वा बाबुआमा, अभिभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग मिलाई बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएमा वा घटनाको छानबनि, कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत नशिचति अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ तथा छानबनि गर्दा बालबालिकाको पतिवृत्त र मातृत्वको ठेगान नलागेको पाइएमा बाल कल्याण अधिकारीले नजिको जन्म दर्ता तथा पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्रको लागि सिफारिस गरिदिनु पर्नेछ । ५१. संरक्षक नयुक्त गर्ने वा तोक्ने: दफा ४९ बमोजमि वैकल्पिक हेरचाहको सेवा प्रदान गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि संरक्षक नयुक्त गरी वा तोकी हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ५२. बालगृहको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकतानुसार बालगृहको स्थापना गर्नेछन् । (२) बालगृहको स्थापना, सञ्चालनको योग्यता, सञ्चालन अनुमति, नविकरण, वर्गीकरण, व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ड र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५३. बालगृहमा रहने अवधि: विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उपयुक्त पुनर्स्थापना नभएसम्म वा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष नपुगेसम्म नजिलाई बालगृहमा राखिनेछ । ५४. पुनर्मिलन गराउनु पर्ने: (१) बालगृहमा रहेका बालबालिकाको बाबुआमा वा अभिभावक पत्ता लागेमा र बालबालिकाको उच्चतम हित हुने भएमा तोकिए बमोजमि पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ४९ र ६९ बमोजमि बाहेक बालबालिकालाई बालगृह राख्न पाइने छैन । ५५. पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनर्एकीकरण सम्बन्धी दायित्व: बाल गृह वा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनर्एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा बाल कल्याण अधिकारीलाई सहयोग गर्ने दायित्व सम्बन्धित बाल गृह वा बाल सुधार गृहको हुनेछ । ५६. संस्थाको प्रमुख जमिमेवार हुने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै संस्थाले संरक्षकको जमिमेवारी पाएको भएमा त्यस्तो संस्था प्रमुख बालबालिकाको हेरचाह तथा पालनपोषणको लागि अन्तमि जमिमेवार मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "संस्था प्रमुख" भन्नाले त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सो हैसियतमा काम गर्ने अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक वा संस्थाको नियमानुसार तोकिएका अन्य कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ । (२) संरक्षकको जमिमेवारी पाएको संस्थाले तोकिएको शर्त र प्रक्रिया विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो संस्थालाई बाल कल्याण अधिकारीले कुन शर्त उल्लंघन गरेको हो सो समेत खुलाई बालबालिकाको संरक्षण कार्य गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रोक लगाइएको संस्थाले अपेक्षित सुधार गरेको कुरा अनुगमनबाट पुष्टि भएमा बाल कल्याण अधिकारीले उक्त संस्थालाई बाल संरक्षण कार्यमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न सक्नेछ । ५७. बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड: (१) वडियालय, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा नजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाहरूले बालबालिका वरिद्धको हिसा वा बाल यौन दुरव्यवहारको रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र उजुरीको तत्काल कारबाही गर्नको लागि संस्थागत तहमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्माण गरिएको बाल संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु वडियालय, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा नजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाका प्रमुखको दायित्व हुनेछ । ५८. अनुगमन तथा प्रतविदन: (१) यस ऐन बमोजमि बालबालिकाको हेरचाह र पालनपोषण गर्न जमिमा लिएका व्यक्ति, संरक्षक वा संस्थाले बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारी मार्फत स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त विवरणको आधारमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले प्रतविदन तयार गरी वार्षिक रूपमा प्रदेशस्तरको बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहको बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (३) प्रदेश बाल अधिकार समितिले प्रदेशभित्रका तथा स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको समग्र स्थिति र उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आवधिक रूपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ । परिच्छेद-६ । बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था । ५९. राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्: (१) बालबालिकाको अधिकार तथा हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजमिको एक राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६०. प्रदेश र स्थानीय तहको बाल अधिकार समिति: (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समिति रहनेछ । (२) प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकिएको त्यस्तो गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय बाल अधिकार समिति रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिका प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिमा रहने सदस्य संख्या र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधि प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६१. बालकल्याण अधिकारी: (१) बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बालकल्याण अधिकारीको नयुक्ति, काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६२. समाजसेवी तथा बाल मनोवर्जिज: (१) समाजसेवी तथा बालमनोवर्जिजको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष तोकिए बमोजमि आफ्नो नाम सूचीकृत गराउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा रहेका समाजसेवी तथा बाल मनोवर्जिजमध्येबाट स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक संख्यामा समाजसेवी तथा बाल मनोवर्जिज नयुक्ति गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्ति समाजसेवी तथा बाल मनोवर्जिजले बाल कल्याण अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशन र सुपरविक्षणमा काम गर्नेछ । (४) बाल अदालतलाई आवश्यक पर्ने समाजसेवी तथा बाल मनोवर्जिज उपदफा (१) बमोजमिको सूचीकृत समाजसेवी तथा बाल मनोवर्जिजबाट नयुक्ति गरिनेछ । (५) समाजसेवी तथा बालमनोवर्जिजको नयुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६३. बाल कोष: (१) बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम समेतका लागि एक बाल कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, (ख) वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, (ग) स्वदेशी व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (घ) बाल अदालतबाट भएको जरिवानाबाट प्राप्त रकम, (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून बमोजमि स्थापना हुने बाल कोषलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-७ । बालबालिकाको अधिकार तथा नजिप्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन । ६४. स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने: (१) कसैले परचिछेद-२ बमोजमिको बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा परचिछेद-३ बमोजमि बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा नविदन दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा न्यायिक समितिले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेको वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा न्यायिक समितिमा नविदन परेको तीस दिनभित्र बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहका सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई आदेश दनिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउने वषिय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नदेखिएमा न्यायिक समितिले बाल अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पनि उपदफा (३) बमोजमि बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउँदा न्यायिक समितिले बालबालिका, संरक्षक वा परिवारका व्यक्तिलाई आवश्यक सुझाव दनि वा संरक्षक वा परिवारका व्यक्तिलाई सचेत गराउन सक्नेछ । ६५. बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने: (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले परचिछेद-२ बमोजमिको बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा परचिछेद-३ बमोजमिको बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले सम्बन्धित उच्च अदालतमा सोझै नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा उच्च अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन गराउन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गराउन सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा संरक्षक वा परिवारका कुनै सदस्यले बालबालिकाको अधिकारको उल्लंघन वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा उच्च अदालतले त्यस्तो संरक्षक वा परिवारका सदस्यलाई बालबालिकाको अधिकारको वषियमा आवश्यक जानकारी गराई पुनः बालबालिकाको अधिकारको उल्लंघन नहुने वा नजिप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने प्रतबिद्धता

प्रकट गर्न लगाउनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि आदेश जारी गर्दा उच्च अदालतले बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गर्ने वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायका प्रमुखलाई सचेत गराउन वा यस ऐन बमोजमि सजाय गर्न र नजिबाट क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । बालबालिका वरिद्धको कसूर । ६६. बालबालिका वरिद्धको कसूर: (१) कसैले उपदफा (२) बमोजमिको हिसा वा उपदफा (३) बमोजमिको यौन दुरव्यवहार हुने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको बालबालिका वरिद्धको कसूर गरेको मानिन्छ । (२) कसैले बालबालिका उपर देहाय बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा बालबालिका वरिद्ध हिसा गरेको मानिन्छ:- । (क) धूमपान, मद्यपान वा जुवा, तास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने, ।

(ख) बालगिह्रूका लागि खोलिएका डान्स बार, क्यासिनो जस्ता मनोरञ्जनस्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने, । (ग) बालगिह्रूका लागि भिनी तोकिएका चलचित्र, अन्य श्रव्य दृश्य जस्ता सामग्री देखाउने, । (घ) घर, वदियालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दनि वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने, । (ङ) शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तरिस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एकल्याउने वा मानसिक पीडा दनि, । (च) वदियुतीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी सताउने, कष्ट दनि, । (छ) राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम धरना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने, । (ज) गैरकानूनी थुना, कैद, कारावास वा नजरबन्दमा राख्ने, नेल, हतकडी लगाउने, । (झ) क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्ने वा यातना दनि, । (ञ) सनातन, परम्परा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यको लागि बाहेक भिक्षा माग्न लगाउने वा सन्यासी, भिक्षु, फकीर वा अन्य कुनै भेष धारण गर्न लगाउने, । (ट) जवरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रूपमा दर्ता गराउने, । (ठ) भाकल, धार्मिक वा अन्य कुनै अभिप्रायले कसैको नाउँमा चढाउने वा समर्पण गर्ने वा परम्परा, संस्कृति, रतिरिवाजको नाममा कुनै प्रकारको हिसा, वभिद, हेला वा बहिष्कार गर्ने वा उपहासको पात्र बनाउने, । (ड) जादू वा सर्कसमा लगाउने, । (ढ) कसूरजन्य कार्य गर्न सकिउने, तालीम दनि वा त्यस्तो कार्यमा लगाउने, । (ण) बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने, । (त) प्रचलित कानून विपरीत बालबालिकाको अङ्ग झकिन्ने, । (थ) औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणको लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने, । (द) कानून बमोजमि बाहेक बाल गृहमा राख्ने । (३) कसैले बालबालिका उपर देहाय बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा बाल यौन दुरव्यवहार गरेको मानिन्छ:- । (क) अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कनि अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा बाल अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने, । (ख) बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने, । (ग) यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाव दनि वा धम्काउने, । (घ) अश्लील कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने, । (ङ) यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अङ्गाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अंग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने, । (च) कामवासना वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने, । (छ) यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने, । (ज) बाल यौन शोषण गर्ने वा गराउने, । (झ) यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने, । (ञ) यौन दुरव्यवहार गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने, ।

(ट) वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अश्लीलता प्रकट नहुने गरी यौन सम्बन्धी विषयमा शब्द, चित्र, श्रव्य, दृश्य साधन तथा वस्तु वा सामग्रीका बारेमा लेखेर, बोलेर, इशारा वा प्रदर्शनको माध्यमबाट कुनै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वास्थ्योपचार वा बालबालिकाको हतिका लागि दुर्घटना वा जोखिमबाट बचाउ गर्ने क्रममा असल नयितले गरिएका कार्यलाई यौन दुरव्यवहार गरेको मानिन्छ । ६७. योग्य नमानिने: (१) सार्वजनिक वा नजिी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले बालबालिका वरिद्धको कसूर गरेको ठहरेमा नजिलाई प्रचलित कानून बमोजमि बर्खास्त गरी कसूरको गाम्भीर्यता र प्रकृतिको आधारमा भविष्यमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी गर्नुपर्ने कार्यका लागि वा त्यस्तो नजिी संघ, संस्थामा नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित हुन दश वर्षसम्म योग्य मानिन्छ । (२) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि बाल यौन दुरव्यवहारमा कसूरदार ठहरेको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको मानिन्छ । ६८. सूचना दनि पर्ने: (१) बाबु, आमा, संरक्षक तथा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष सेवा दनि हेरचाहकर्ता, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य कसैले कुनै बालबालिका उपर हिसा वा बाल यौन दुरव्यवहार भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाएमा तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना तत्काल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले बालकल्याण अधिकारीलाई दिई आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । (३) बालबालिकाको संरक्षण गर्ने मनसायले सूचना दिँदा सूचना दनि व्यक्तिलाई सूचना दिएको आधारमा मात्र कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमि सूचना दनि व्यक्तिको पहिचान नजिले चाहेमा गोप्य राख्नु पर्नेछ । ६९. अस्थायी संरक्षण सेवा: तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले अस्थायी संरक्षण सेवाको प्रबन्ध गर्नेछ । ७०. उद्धार, संरक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने: (१) बालबालिका वरिद्ध भएको हिसा वा बाल यौन दुरव्यवहारको सूचना, उजुरी वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक विवरण लेखी लेखाई, दर्ता गरी,

बालबालकालाई उद्धार गर्नु पर्ने भए तुरुन्त उद्धार गरी पीडित बालबालकालाई अस्थायी संरक्षण सेवामा पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रहरी कर्मचारीले पीडित बालबालकालाई शारीरिक वा मानसिक पीडा परेको देखिएमा तत्काल उपचारको लागि निजिको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई नजिको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनु पर्नेछ । (३) प्रहरी कर्मचारीले पीडित बालबालकाको बयान लैदा बालबालकाको बाबुआमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक उपस्थिति हुन सक्ने भएसम्म उनीहरूको उपस्थितिमा र उपस्थिति हुन नसकेमा सामाजिक संस्थाका महिला प्रतिनिधि वा समाजसेवीको उपस्थितिमा बयान लनु पर्नेछ ।

तर बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले बालबालका वरिद्ध हिसा वा बाल यौन दुरव्यवहार गरेकोमा बयान लैदा भने उनीहरूलाई उपस्थिति गराउनु हुँदैन । ७१. पुनर्स्थापना केन्द्र: (१) बालबालका वरिद्धको कसूरबाट पीडित बालबालकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजमि स्वीकृति लिई पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-९ । सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी । ७२. सजाय: (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले परिच्छेद-२ मा उल्लिखित बालबालकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा परिच्छेद-३ मा उल्लिखित बालबालकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) संरक्षक वा परिवारको कुनै सदस्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिन मनसायले बालबालकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम, थर परिवर्तन गरेमा वा बालबालकाको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता आमा, बाबु वा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले बालबालका वरिद्धको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ङ), (च) वा (द) वा दफा ७८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद, । (ख) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ज), (ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ज) बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा पचहत्तर हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद, । (ग) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजमिको कार्य गरेमा असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद, । (घ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) वा (झ) बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद, । (ङ) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजमि कार्य गरेमा जुन कसूरजन्य कार्य सकिएको वा तालमि दिएको हो त्यस्तो कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय, । (च) दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजमिको कार्य गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दश वर्षसम्म कैद, । (छ) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजमि जवरजस्ती करणीको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजाय । (ज) दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (झ) वा (ट) बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लिखित कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतयिार हुने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने जरिवाना र कैदको आधा सजाय हुनेछ । (५) कसैले यस दफामा लेखिएदखिबाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस ऐन बमोजमि एक पटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा नजिलाई यस दफा बमोजमि हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय समेत हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजमिको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजमि समेत कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजमि छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे बापत नजिलाई प्रचलित कानून बमोजमि यस दफामा लेखिएभन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजमिको सजाय हुनेछ । (८) कसैले यस ऐन बमोजमि स्वीकृति नलिई बाल गृह, बाल सुधार गृह, नगिरानी कक्ष, पुनर्स्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको स्थापना वा सञ्चालन गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो बाल गृह, बाल सुधार गृह, नगिरानी कक्ष, पुनर्स्थापना केन्द्र वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र बन्द गरी संलग्न व्यक्तितथा संस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र प्रचलित कानून बमोजमि थप अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । ७३. क्षतिपूर्ति: (१) बाल अदालतले प्रचलित कानून र यस ऐन बमोजमिको बालबालका वरिद्धको कसूरको कसूरदारलाई भएको जरिवानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानी । समेतको विचार गरी मनासबि क्षतिपूर्ति एकमुष्ट वा आवधिक रूपमा कसूरदारबाट भराइदनिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूरदारबाट जरिवानाको रकम असूल हुन नसक्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो रकम असूल भए तापनिसो रकम बालबालका वरिद्धको कसूरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त लागेमा बाल अदालतले त्यस्ता बालबालकालाई दफा ६३ बमोजमिको बालकोषबाट व्यहोर्ने गरी मनासबि माफिकको क्षतिपूर्तिभराई दनिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको

क्षतपूरतको रकम लनि नपाउँदै पीडति बालबालिकाको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम नजिको बाबु, आमा वा नजिहू नभएमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई दइनेछ । (४) बालबालिका वरिद्धको प्रचलति कानून बमोजमिको कसूर, बालबालिका वरिद्धको कसूरबाट पीडति बालबालिकालाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतपूरति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दनि परेमा प्रचलति कानून बमोजमि अन्तरमि क्षतपूरति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७४. हदम्याद: (१) दफा ६६ अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा प्रचलति कानूनमा कुनै हदम्याद तोकेकोमा त्यस्तो हदम्यादभन्तिर र हदम्याद नतोकेकोमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभन्तिर मुद्दा दायर गरिसकिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका वरिद्धको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । ७५. मुद्दा हेर्ने अधिकार: दफा ७२ को उपदफा (८) बाहेक सो दफाको अन्य उपदफा बमोजमि सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार बाल अदालतलाई हुनेछ । ७६. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ६६ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समयोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । परिच्छेद-१० । विधि । ७७. बालबालिकाको कर्तव्य: बाबु, आमा, संरक्षक, परिवारका अन्य सदस्य, शिक्षक तथा समाजसेवीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हतिलाई विचार गरी दिएको सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन र निर्देशन पालन गर्नु, सबैलाई सम्मान र आदर गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको कर्तव्य हुनेछ । ७८. गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने: (१) कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धति बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन । (२) कसैले पनि बालबालिका वरिद्धको कसूरबाट पीडति बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । (३) प्रहरी, सरकारी वकिल वा बाल अदालतले बालबालिका वरिद्धको कसूरबाट पीडति बालबालिकाको वास्तविक नाम र पहिचान नखुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल तथा बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो आरोपसँग सम्बन्धति कागजातको प्रतिलिपि सम्बन्धति प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालय, बाल अदालत, सम्बन्धति बालबालिका, नजिका परिवारका सदस्य, संरक्षक, सम्बन्धति कानून व्यवसायी र केन्द्रीय तथा जिल्ला बाल न्याय समिति बाहेक अरूलाई दइने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजमि बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिन्छ:- । (क) कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्तो बालबालिकाको हति प्रतिकूल नहुने भएमा बाल अदालतको अनुमतिले त्यस्तो विवरण, ।

(ख) कानूनको विवादमा परेका बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक कुनै अध्ययन वा शोधकार्यको लागि सम्बन्धति निकायको अनुमतिले बालबालिकाको नाम, थर, व्यक्तिगत विवरण र ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लङ्गिको आधारमा प्रकाशन गर्न । ७९. प्रवेशन अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको नकिट सम्पर्कमा रही नजिसँग सम्बन्धति मुद्दाको अनुसन्धान, निगरानी कक्षको निरीक्षण, दशान्तर, बाल अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति बारे प्रतविदन तयार गर्ने समेत कार्य गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक प्रवेशन अधिकारी नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रवेशन अधिकारी नियुक्त नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले प्रवेशन अधिकारीको रूपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ । (३) प्रवेशन अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८०. कानून व्यवसायी नभएमा मुद्दाको कारबाही र कनिरा नहुने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाको वरिद्ध लगाइएको कसूरजन्य कार्यको अभियोगमा नजिको प्रतरीक्षा गर्ने कानून व्यवसायी नियुक्त नभएसम्म बाल अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने छैन । (२) कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धति बाल अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी वा अन्य कुनै इच्छुक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ८१. पुनरावेदन: (१) बाल अदालत तथा दफा ७२ को उपदफा (८) बमोजमि मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा चर्चित नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको पैतीस दिनभन्तिर सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सकिन्छ । (२) उपदफा (१) र प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतबाट बालबालिकाले सफाई पाउने गरी भएको फैसला उपर कानूनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएको, नजीरको गलत प्रयोग भएको वा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको कारणबाट इन्साफमा फरक परेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने छैन । ८२. मुद्दाको कारबाहीमा प्राथमिकता दनि पर्ने: बाल अदालत बाहेक अन्य अदालतमा परेको बालबालिका वादी वा प्रतवादी भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्दा प्राथमिकता दनि पर्नेछ । ८३. बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधार: बालबालिकाको उमेर कायम गर्दा देहायका कुरालाई आधार मानिन्छ :- । (क) अस्पतालबाट जारी भएको बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्म मिति, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको जन्म मिति नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, । (ग) खण्ड

(ख) बमोजमिको प्रमाणपत्र नभएमा वदियालयको चारतिरकि प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मतिवा वदियालयमा भर्ना हुँदा बखत उल्लेख गरेको जन्म मति, ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजमिको प्रमाणपत्र वा जन्म मतिपननिभएमा अस्पतालबाट प्रमाणति उमेर सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मति, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमिको प्रमाणपत्र पननिभएमा जन्मकुण्डली, चर्ना, टपीट, बालबालिकाको बाबु आमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले खुलाई दिएको उमेर वा यसतै अन्य सम्बद्ध प्रमाण । ८४. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अरूमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ८५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । तर बाल न्याय सम्पादन गर्ने कार्यवधि सम्बन्धी नियम सर्वोच्च अदालतले बनाउनेछ । ८६. निर्देशिका र कार्यवधिबनाउने अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन बमोजमि बनेको नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यवधिबनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन बमोजमि बनेको नियमावलीको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतले बाल न्याय कार्यवधिवा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । ८७. संशोधन, खारेजी तथा बचाउ: (१) जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ:- । “(क) जन्म तथा मृत्युको सूचना बाबु, आमा, परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले,” । (२) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (३) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ ।